



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 del 21/07/2026

OGGETTO: Modifica ed approvazione Regolamento TARI.

L'anno duemilaventisei, addì ventuno, del mese di Luglio alle ore 12:08 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta ordinaria di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente GRANDINETTI MARIA.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MURONE MARIO	Si	MURACA CARMELINA ISA	Si
BRANCA OSCAR	Si	MURACA FABRIZIO	No
CARUSO FRANCESCO	Si	NICOTERA GIANCARLO	No
CARUSO TITINA	Si	RASO GIOVANNI MANUEL	Si
CRISTIANO MASSIMO	Si	RASO MARIALUCIA	No
COLOSIMO ADELAIDE	Si	ROSATO MICHELE	Si
FOLINO MATTEO	No	SAULLO ALESSANDRO	Si
GRANDINETTI MARIA	Si	SERRATORE BERNADETTE	Si
LO MORO DORIS	No	VESCIO LIDIA	Si
LORENA ANTONIO	Si	VESCIO SALVATORE GENNARO	Si
MASI GENNARINO	Si	VILLELLA CARMINE	Si
MASTROIANNI ANTONIO	Si	VITALE ANNITA	Si
MASTROIANNI DAVIDE	No		

Presenti n° 19 Assenti n° 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 36 del 25/03/2021 di approvazione del Regolamento TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e successivi atti di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10/06/2023, Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 18 luglio 2024 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09.04.2025 , con le quali sono state apportate modifiche al regolamento Tari;

Rilevato che l'introduzione della nuova normativa regolamentare ha modificato i precedenti termini di presentazione delle richieste di agevolazione e riduzione tariffaria (art. 25), dapprima ancorate ad un termine "mobile" connesso alla data di approvazione del bilancio di previsione e successivamente, dall'annualità 2021, al termine fisso del 31 gennaio dell'anno tributario di riferimento;

Richiamato il D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, art 3 comma 5-quinquies, il quale statuisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile, modificato dalla Legge di Bilancio 2026 al 31 luglio di ciascun anno ;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]"*;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI, nonché – con specifico riferimento alle annualità pregresse, le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2014 e nel Regolamento TARI approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 36 del 25/03/2021 e ss.mm.ii.;

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione di garantire l'applicazione del principio di equità con riferimento ai termini di presentazione delle domande di agevolazione e riduzione tariffaria ;

Visto: l'emendamento del Sindaco volto a modificare ed integrare le previsioni di cui all'art. 23 del vigente regolamento , che si allega al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti integrazioni al vigente Regolamento TARI :

- modificare l'art. 21, con l'aggiunta del comma 5 ***"Gli utilizzatori delle compostiere domestiche saranno esonerati dal ritiro dell'organico da parte del gestore della raccolta e riceveranno una premialità attraverso la riduzione prevista determinazione n° 124 del 30/11/2020 – Settore Tecnico ed eventuali***

successive modifiche e/o integrazioni, fermo restando la verifica delle condizioni da parte degli uffici competenti ed il corretto utilizzo delle compostiere”;

-modificare l'art. 23 rubricato "Esenzioni ed altre Riduzioni" ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 per come da emendamento sopracitato e per come di seguito riportato :

- 1. percentuale di riduzione al 100% nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune con apposito provvedimento (relativamente al tributo giornaliero);*
- 2. per la sola abitazione principale, se posseduta da pensionati a condizione che:il reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare non sia superiore a 10.000,00 euro (se persona sola) o a 16.000,00 euro (negli altri casi) ; il reddito complessivo sia formato dal reddito di pensione sopra indicato, da quello del fabbricato principale e relativa pertinenza e da altri redditi fondiari dichiarati non superiore a 100,00 euro;*
- 3. percentuale di riduzione al 100% per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto rientrando nella categoria dei cd. "grandi invalidi di guerra";*
- 4. percentuale di riduzione al 100% per le ipotesi previste dal “Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni”, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 28/04/2009;*
- 5. percentuale di riduzione al 50% per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto rientrando nella categoria dei cd. "grandi invalidi sul lavoro";*
- 6. percentuale di riduzione al 30% per la sola abitazione principale posseduta esclusivamente da nuclei familiari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché il reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare non sia superiore a 15.000,00 euro;*
- 7. percentuale di riduzione al 100% per la sola abitazione principale posseduta da nuclei familiari a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta ai sensi della L. n.104/92, art. 3, comma 3, a condizione che il reddito ISEE sia inferiore ad euro 9.530,00;*
- 8. percentuale di riduzione al 50% per la sola abitazione principale posseduta da nuclei familiari a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta ai sensi della L. n.104/92, art. 3, comma 3, a condizione che il reddito ISEE sia compreso tra euro 9.530,00 ed euro 18.000,00;*
- 9. Le riduzioni o esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse, su istanza del contribuente, previa verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse. La riduzione o esenzione una volta concessa, spetta anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a quando persistano le condizioni richieste. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione;*

- modificare l'art. 30, con l'aggiunta del comma 1.bis “A decorrere dall'annualità 2027, entro il 30 aprile di ciascuna annualità, verrà emessa bollettazione per un importo pari al 50% del tributo dovuto. Il conguaglio verrà emesso successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale afferente le tariffe TARI dell'annualità di riferimento.”

Dato atto che:

- con la pubblicazione del decreto del 13 marzo 2025 in Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti i criteri applicativi per l'introduzione dell'**agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI)** destinata ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
- tale intervento dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto-legge n. 124/2019 (convertito nella Legge n. 157/2019), che ha istituito il bonus per le famiglie in condizioni di disagio economico-sociale;
- l'attuazione di tale misura è demandata al DPCM 21/01/2025 n. 24 e per i profili tecnici e operativi, ai provvedimenti dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Nello specifico, la materia è retta dalle deliberazioni ARERA n.133/2025, n.355/2025, n.584/2025 e n.123/2026 che prevede, nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno, il bonus sociale rifiuti, di poter

trattenere l'ammontare dello stesso a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

Visti

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 160/2019;
- lo Statuto Comunale;

Si dà atto che a seguito di sospensione dei lavori, al secondo appello delle ore 18,02 risultano assenti i Consiglieri Folino, Lo Moro, Mastroianni D., Muraca F., Nicotera, Raso M.L.;

Udita la relazione del Sindaco volta ad illustrare l'emendamento prot. n.59050 del 21-07-2026 corredato dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente competente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito sull'emendamento sopracitato il parere favorevole dell'Organo di Revisione giusto verbale n. 64 del 21-07-2026 -prot. n. 59085 di pari data;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 19,09 sull'emendamento alla proposta di deliberazione, che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n. 19 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Masi, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L., Vescio S.G., Villella, Vitale);

Consiglieri assenti n. 6 (Folino, Lo Moro, Mastroianni D., Muraca F., Nicotera, Raso M.L.);

Voti favorevoli n. 14 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Vescio S.G., Villella);

Voti contrari n. 4 (Masi, Serratore, Vescio L., Vitale);

Astenuti n. 1 (Branca);

Tenuto conto del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 19,21 sulla proposta di deliberazione per come emendata, che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n. 19 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Masi, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L., Vescio S.G., Villella, Vitale);

Consiglieri assenti n. 6 (Folino, Lo Moro, Mastroianni D., Muraca F., Nicotera, Raso M.L.);

Voti favorevoli n. 14 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Grandinetti, Lorena, Mastroianni A., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Vescio S.G., Villella);

Voti contrari n. 4 (Masi , Serratore, Vescio L., Vitale);

Astenuti n. 1 (Branca);

DELIBERA

di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di **approvare** le modifiche al vigente Regolamento TARI per come segue :

- **modificare l'art. 21**, con l'aggiunta del comma 5 di seguito riportato: *“Gli utilizzatori delle compostiere domestiche saranno esonerati dal ritiro dell'organico da parte del gestore della raccolta e riceveranno una premialità attraverso la riduzione prevista determinazione n° 124 del 30/11/2020 – Settore Tecnico ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, fermo restando la verifica delle condizioni da parte degli uffici competenti ed il corretto utilizzo delle compostiere”*;

- **modificare l'art. 23** rubricato "Esenzioni ed altre Riduzioni" ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 per come di seguito riportato , giusto emendamento del Sindaco :
 1. *percentuale di riduzione al 100% nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune con apposito provvedimento (relativamente al tributo giornaliero);*
 2. *per la sola abitazione principale, se posseduta da pensionati a condizione che:il reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare non sia superiore a 10.000,00 euro (se persona sola) o a 16.000,00 euro (negli altri casi) ; il reddito complessivo sia formato dal reddito di pensione sopra indicato, da quello del fabbricato principale e relativa pertinenza e da altri redditi fondiari dichiarati non superiore a 100,00 euro;*
 3. *percentuale di riduzione al 100% per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto rientrante nella categoria dei cd. "grandi invalidi di guerra";*
 4. *percentuale di riduzione al 100% per le ipotesi previste dal “Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni”, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 28/04/2009;*
 5. *percentuale di riduzione al 50% per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui é presente almeno un soggetto rientrante nella categoria dei cd. "grandi invalidi sul lavoro";*
 6. *percentuale di riduzione al 30% per la sola abitazione principale posseduta esclusivamente da nuclei familiari composti da 6 o piu componenti situati in unita' immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché il reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare non sia superiore a 15.000,00 euro;*
 7. *percentuale di riduzione al 100% per la sola abitazione principale posseduta da nuclei familiari a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta ai sensi della L. n.104/92, art. 3, comma 3, a condizione che il reddito ISEE sia inferiore ad euro 9.530,00;*
 8. *percentuale di riduzione al 50% per la sola abitazione principale posseduta da nuclei familiari a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta ai sensi della L. n.104/92, art. 3, comma 3, a condizione che il reddito ISEE sia compreso tra euro 9.530,00 ed euro 18.000,00;*
 9. *Le riduzioni o esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse, su istanza del contribuente, previa verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse. La riduzione o esenzione una volta concessa, spetta anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a quando persistano le condizioni richieste. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.*

- **modificare l'art. 30**, con l'aggiunta del comma 1. Bis. *“A decorrere dall'annualità 2027, entro il 30 aprile di ciascuna annualità, verrà emessa bollettazione per un importo pari al 50% del tributo dovuto. Il conguaglio verrà emesso successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale afferente le tariffe TARI dell'annualità di riferimento.”*

per l'effetto, di **approvare** il Regolamento TARI per come emendato che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante;

di **dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo produce effetti dall'anno 2026;

di **inviare** e trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Regolamento TARI, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011 e s.m.i., al Ministero delle Economia e delle Finanze;

e su proposta del Consigliere Antonio Lorena, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di **dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere entro i termini.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 485 del 17/02/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 485 del 17/02/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/07/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
GRANDINETTI MARIA

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA